الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع بقوة كبعير وفرس أو بعدو كأرنب وظبى أو طيران كحمام ان وجد بمفازة فللقاضى التقاطه للحفظ وكذا لغيره فى الاصح ويحرم التقاطه لتملك وان وجد بقرية فالاصح جواز التقاطه للتملك وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه للتملك فى القرية والمفازة ويتخير آخذه من مفازة فان شاء عرفه وتملكه أو باعه وحفظ ثمنه وعرفها ثم تملكه أو أكله وغرم قيمته ان ظهر مالكه فان أخذه من العمران فله الخصلتان الاوليان لا الثالثة فى الاصح ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز ويلتقط غير الحيوان فان كان يسرع فساده كهريسة فان شاء باعه وعرفه ليتملك ثمنه وان شاء تملكه فى الحال وأكله وقيل ان وجده فى عمران وجب البيع وان أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يجفف فان كانت الغبطة فى بيعه بيع أو فى تجفيفه وتبرع به الواجد جففه والا بيع بعضه لتجفيف الباقى ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا فهى أمانة فان دفعها الى القاضى لزمه القبول ولم يوجب الاكثرون التعريف والحالة هذه فلو قصد بعد ذلك خيانة لم يصر ضامنا فى الاصح وان أخذ بقصد الخيانة فضامن وليس له بعده أن يعرف ويتملك على المذهب وان أخذ ليعرف ويتملك فأمانة مدة التعريف وكذا بعدها ما لم يختر التملك فى الاصح ويعرف جنسها وصفتها وقدرها وعفاصها ووكاءها ثم يعرفها فى الاسواق وأبواب المساجد ونحوها سنة على العادة يعرف أولا كل يوم طرفى النهار ثم كل يوم مرة ثم كل أسبوع ثم كل شهر ولا تكفى سنة متفرقة فى الاصح (قلت) الاصح تكفى والله أعلم *(فصل)* ويذكر بعض أوصافها ولا يلزمه مؤنة التعريف ان أخذ لحفظ بل يرتبها القاضى من بيت المال أو يقترض على المالك وان أخذ لتملك لزمته وقيل ان لم يتملك فعلى المالك والاصح أن الحقير لا يعرف سنة بل زمنا يظن ان فاقده يعرض عنه غالبا *(فصل)* اذا عرف سنة لم يملكها حتى يختاره بلفظ كتملكت وقيل تكفى النية وقيل يملك بمضى السنة فان تملك فظهر المالك واتفقا على رد عينها فذاك وان أرادها المالك وأراد الملتقط العدول الى بدلها أجيب المالك فى الاصح وان تلفت غرم مثلها أو قيمتها يوم التملك وان نقصت بعيب فله أخذها مع الارش فى الاصح واذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة لم تدفع اليه وان وصفها وظن صدقه جاز الدفع اليه ولا يجب على المذهب فان دفع فأقام آخر بينة بها حولت اليه فان تلفت عنده فلصاحب البينة تضمين الملتقط والمدفوع اليه والقرار عليه (قلت) لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح ويجب تعريفها قطعا والله أعلم

(كتاب اللقيط) الالتقاط المنبوذ فرض كفاية ويجب الاشهاد عليه فى الاصح وانما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر مسلم عدل رشيد ولو التقط عبد بغير اذن سيده انتزع منه فان علمه فأقره عنده أو التقط باذنه فالسيد الملتقط ولو التقط صبى أو فاسق أو محجور عليه أو كافر مسلما انتزع ولو ازدحم اثنان على أخذه جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما وان سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته وان التقطاه معا وهما أهل فالاصح أنه يقدم غنى على فقير وعدل على مستور فان استويا أقرع واذا وجد بلدى لقيطا ببلد فليس له نقله الى بادية والاصح ان له نقله الى بلد آخر وان للغريب اذا التقط ببلد أن ينقله الى بلده وان وجده ببادية فله نقله الى بلد وان وجده بدوى ببلد فكالحضرى أو ببادية أقر بيده وقيل ان كانوا ينتقلون للنجعة لم يقر ونفقته فى ماله العام كوقف على اللقطاء أو الخاص وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه ومفروشة تحته وما فى جيبه من دراهم وغيرها ومهده ودنانير منثورة فوقه وتحته وان وجد فى دار فهى له وليس له مال مدفون تحته وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربه

وقار وموميا وبرام والباطن بخلافه كذهب وفضة وحديد ولا يملك ظاهر علمه باحياء ولا الباطن بحفر ولا يثبت فى ظاهر اختصاص بتحجر ولا اقطاع فان ضاقا قدم سابق ان علم والا أقرع بقدر حاجته ومن أحيا مواتا فظهر به أحدهما ملكه والماء المباح يستوى الناس فيه فان أراد قوم سقى أرضهم منه فضاق سقى الاول الى الكعبين ويفرد كل من مرتفع ومنخفض بسقى وما أخذ منه ملك وحافر بئر بموات لارتفاقه أولى بمائها حتى يرتحل ولتملك أو بملكه مالك لمائها وعليه بذل ما فضل عنه لحيوان والقناة المشتركة يقسم ماؤها مهاياة أو بخشبة بعرضها ثقب بقدر حصصهم *(كتاب الوقف)* أركانه موقوف وموقوف عليه وصيغة وواقف وشرط فيه كونه مختارا أهل تبرع وفى الموقوف كونه عينا معينة مملوكة تنقل وتفيد لا بفوتها نفعا مباحا مقصودا كمشاع وبناء وغراس بأرض بحق وفى الموقوف عليه ان لم يتعين عدم كونه معصية فيصح على فقراء وأغنياء لا معصية كعمارة كنيسة وان تعين مع ما مر امكان تملكه فيصح على ذمى لا جنين وبهيمة ونفسه وعبد لنفسه فان أطلق فعلى سيده ولا مرتد وحربى وفى الصيغة لفظ يشعر بالمراد صريحه كوقفت وسبلت وحبست وتصدقت صدقة محرمة أو موقوفة أو لا تباع أو لا توهب وجعلته مسجدا وكنايته كحرمت وأبدت وكتصدقت مع اضافته لجهة عامة وشرط له تأبيد وتنجيز والزام لا قبول ولو من معين فان رد المعين بطل حقه ولا يصح منقطع أول كوقفته على من سيولد لى ولو انقرضوا فى منقطع آخر فمصرفه الفقير الاقرب رحما للواقف حينئذ ولو وقف على اثنين ثم الفقراء فمات أحدهما فنصيبه للآخر ولو شرط شيأ اتبع (فصل) الواو للتسوية كوقفت على أولادى وأولاد أولادى وان زاد ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن وثم والاعلى فالاعلى والاول فالاول للترتيب ويدخل أولاد بنات فى ذرية ونسل وعقب وأولاد أولاد الا ان قال على من ينسب الى منهم لا فروع أولاد فيهم والمولى يشمل الاعلى والاسفل والصفة والاستثناء